



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 63369/2012 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con gli Avv.ti TERRINONI DANIELA e
PANNONE NATALI,

ATTORE e INTERVENUTO

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con l'Avv. BUCCA
GIUSEPPE, anche quale Amministratore di Sostegno

PARTE CONVENUTA

AVV. MIGNOGNA GIAN LUCA, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;

AVV. CAROSI RAUL, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.;

INTERVENUTI

OGGETTO: Divisione

CONCLUSIONI

Per parte attrice e convenuta: il sig. *Pt_1* e la signora *CP_1* nella persona dell'amministratore di sostegno, dichiarano di non aver più nulla a pretendere per le ragioni ed azioni introitate con il giudizio già avente dictum parziale e di non doversi procedere alla vendita del compendio immobiliare, oggetto di trasferimento e permuta tra le parti.

I procuratori dichiarano, infine, di aver soddisfatto il notaio delegato dal Tribunale e che, stante la composizione bonaria, non dovrà procedersi alla vendita ed è cessata la materia del contendere, avendo concordato anche la compensazione delle spese.

L'avv. Bucca reitera l'opposizione alle istanze di cui agli interventi, in quanto palesemente infondate ed inammissibili, così come correttamente evidenziato dal sig. Giudice con ordinanza motivata del 13/10/2020.

Per gli intervenuti: *contrariis rejectis, quale intervenuto ex art. 499 Cpc e costituitosi in proprio, conclude riportandosi integralmente a tutti i propri precedenti scritti difensivi, chiedendo all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ferme le richieste e le deduzioni di cui alle note scritte del 21/04/2021 ed al verbale di udienza del 14/09/2021, di disporre ove ritenuto ed in parte qua la cessazione della materia del contendere ex adverso prospettata e de residuo disporre l'accantonamento previsto ex artt. 499 VI comma e 510 III comma Cpc in quanto analogicamente applicabile al caso di specie.*

Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali.

Con salvezza di ogni altro diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702bis c.p.c., con il quale il sig. [...] **Pt_1** ha chiesto lo scioglimento della comunione ordinaria esistente su alcuni immobili in comproprietà con la sig.ra **Controparte_1**.

Costituitasi quest'ultima, il procedimento veniva istruito tramite CTU e, mutato il rito in ordinario, veniva pronunciata sentenza parziale n. 8899/2017, pubblicata il 6.05.2017, con la quale si dichiarava lo scioglimento della comunione su tutti gli immobili oggetto di causa, regolamentando anche le spese di lite e di CTU tra le parti e disponendo la rimessione della causa sul ruolo per le operazioni di vendita degli immobili divisi.

Infatti, con contestuale ordinanza ex artt. 788 e 591bis c.p.c., veniva disposta la vendita dei predetti immobili, delegando per le relative operazioni il Notaio dr. **Persona_1**.

Nel corso delle operazioni, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo, che prevedeva la permuta degli immobili e chiedevano pertanto rinvio al fine di consentire la formalizzazione di tale accordo mediante atto notarile; all'esito, concludevano chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna necessità di procedere alla vendita degli immobili in comproprietà.

Nelle more, con atti depositati entrambi in data 29.01.2020, spiegavano intervento ex art. 499 c.p.c. gli Avv.ti Mignogna Gian Luca e Carosi Raul, vantando crediti per prestazioni

professionali eseguite in favore della sig.ra CP_1 (anche quali precedenti difensori in questo stesso giudizio) ed opponendosi alla sospensione della procedura di vendita ed alla soluzione transattiva intervenuta tra le parti, chiedendo comunque di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni, o, in subordine, di accantonare le somme corrispondenti.

All'udienza del 14.09.2021, fissata per la precisazione delle conclusioni, su richiesta degli intervenuti, il GI disponeva la decisione mediante "trattazione mista" ex art. 281^{quinq}ues, secondo comma, c.p.c., concedendo termine per il deposito delle sole comparse conclusionali e fissando, per la discussione, la successiva udienza del 17.12.2021, ove la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto.

Sulla domanda principale.

In ordine alla domanda principale di divisione ed alla conseguente vendita degli immobili già in comunione, ci si richiama alla sentenza parziale del 6.05.2017 che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ed ha disposto procedersi alla divisione tramite vendita.

Con riferimento all'attuazione della vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato, non può poi che prendersi atto dell'intervenuto accordo tra i due comproprietari, che hanno regolato interamente i rapporti tra di loro in relazione alla destinazione degli immobili.

Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come sopravvenuta carenza di interesse ad agire delle parti, non essendovi più necessità di vendere i beni; su tale pronuncia, non possono avere alcun rilievo, né alcun potere di opposizione i due interventi spiegati dagli Avv.ti Carosi e Mignogna, per i motivi di seguito esplicitati.

Sugli interventi ex art. 499 c.p.c..

A proposito degli interventi non possono che ribadirsi i principi già espressi nell'ordinanza del 13.10.2020 in ordine alla natura, oggetto e finalità del giudizio di divisione, alla sua diversità rispetto al giudizio di esecuzione forzata ed alla conseguente inapplicabilità, tout court, delle norme in tema di procedimento esecutivo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come il giudizio di divisione sia un ordinario giudizio di cognizione, che ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione indivisa su uno o più beni; ne consegue che la fase (eventuale) della vendita dei beni,

sebbene condivida, a livello prettamente procedurale, alcune norme del processo esecutivo (quelle specificamente richiamate dall'art. 788 c.p.c.), non ne condivide, tuttavia, natura e finalità, poiché ha il solo scopo di attuare la divisione (cfr. Cass. n. 1199 del 22/01/2010) e non già finalità liquidatorie del patrimonio dei conviventi, per la soddisfazione di eventuali creditori, in attuazione della garanzia prevista dall'art. 2740 c.c.. Anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18185 del 29/07/2013 – ove pure è stato affermato il principio che la fase della vendita immobiliare nel giudizio divisorio segue le medesime regole processuali della vendita esecutiva, in particolare con l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 cpc ai provvedimenti del GI – ha comunque precisato che la rilevata affinità tra i due procedimenti è esclusivamente strutturale e non anche sostanziale, rimarcando che *“il richiamo a queste disposizioni (quelle di cui agli artt. 576 e ss. cpc ndr) rappresenta l'adattamento al giudizio divisionale di una tecnica mutuata dall'espropriazione forzata e non incide sulla natura del giudizio divisionale”* (così la sentenza citata, in motivazione).

Si badi che tale principio è stato in più pronunce affermato persino con riferimento al giudizio di divisione “endoesecutivo” (ovvero quello instaurato nel corso di un procedimento di esecuzione forzata ex art. 601 c.p.c., ove il bene staggito sia in comproprietà con soggetti diversi dal debitore esecutato); la Suprema Corte ha infatti precisato che tale giudizio, pur presentando uno stretto collegamento funzionale con la procedura di espropriazione forzata, *“rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello”* (così, testualmente, Cass. sez. 3, n. 2889 del 10/05/1982; conformi sez. 2, n. 5718 del 27/06/1987; sez. 3, n. 4499 del 24/02/2011, n. 6072 del 18/04/2012, sez. 6-2, n. 21218 del 2/10/2020).

Scopo del giudizio di divisione in tali casi, infatti, non è quello di completare l'esecuzione forzata, ma soltanto quello di consentire la prosecuzione della procedura di espropriazione, permettendo, da un lato, ai creditori di soddisfare le proprie ragioni sulla porzione (concreta o ideale) dell'immobile appartenente al debitore esecutato e, dall'altro lato, al comproprietario non esecutato, di ottenere l'attribuzione della propria quota, libera da vincoli o dal pignoramento. La finalità principale è dunque quella di disporre lo scioglimento della comunione, secondo le regole ed i criteri propri del giudizio di divisione, dettati in particolare dagli artt. 720 e ss. c.c. e, dunque, dividendo il bene in natura, ove

possibile, assegnandolo in caso di richiesta o vendendolo e, una volta completata la fase divisoria, rimettendo gli atti al Giudice dell'esecuzione, per la riassunzione del procedimento esecutivo nel frattempo sospeso ex art. 601 c.p.c.; il fatto che, anche nel giudizio divisorio endoesecutivo sia previsto che, una volta emessa la sentenza definitiva sullo scioglimento della comunione, gli atti siano rimessi al GE per la prosecuzione dell'espropriazione forzata, dimostra che le questioni relative alla soddisfazione dei creditori esulano dai poteri del giudice della divisione (in quanto mero giudice di cognizione) e dall'oggetto del giudizio divisorio.

Del resto, le differenze tra le due procedure si colgono avendo riguardo al fatto che, mentre nell'espropriazione forzata l'unico esito possibile è la vendita dell'immobile (o la sua assegnazione, ma sempre dietro pagamento del prezzo), nella divisione la fase della vendita è soltanto eventuale, potendosi concludere anche con una ripartizione in natura del patrimonio comune o con l'assegnazione dei beni ad uno o più dei conviventi, nel qual caso i creditori non avrebbero alcuna somma su cui soddisfarsi.

Tali assunti risultano confermati dalla norma sostanziale che regola gli interventi dei creditori nel giudizio di divisione, ovvero l'art. 1113 c.c., e dalle sue interpretazioni ed applicazioni giurisprudenziali, dalle quali si ricava chiaramente come la chiamata in causa e l'intervento dei creditori sono finalizzati esclusivamente a rendere ad essi opponibile la divisione; anche in caso di intervento effettivo spiegato dal creditore, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che non si tratti di un litisconsorte necessario né di una parte in senso stretto, potendo intervenire *«al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero proporre opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non conviventi»* (così Cass. sez. 2, n. 19529 del 9/11/2012; si veda anche Cass. n. 10067 del 28/05/2020, secondo cui *«l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei conviventi è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate»*; in senso conforme Cass. n. 15994 del 28/07/2020).

In altre parole, l'intervento (o la citazione) dei creditori serve, da un lato, a rendere loro opponibile la divisione, nel senso che essi potranno soddisfarsi coattivamente soltanto sulla quota concretamente assegnata al loro debitore (o ai loro debitori) e, dall'altro, a consentire loro – proprio a tutela dell'interesse alla soddisfazione del credito – di vigilare sulla

divisione, in modo tale che le ragioni del loro debitore non siano pregiudicate e non gli vengano assegnati beni o porzioni non rispondenti all'effettivo valore della quota.

Tenendo conto che l'art. 1113 c.c. si riferisce ai creditori che abbiano fatto opposizione, ovvero che abbiano un titolo iscritto o trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione, ne consegue che ai creditori privi di tali requisiti o che, addirittura, non abbiano un titolo (come gli odierni intervenuti), non possano certo riconoscersi poteri maggiori, quale quello di opporsi persino ad una soluzione transattiva tra i condividenti o comunque di incidere sull'esito della divisione e di voler partecipare alla distribuzione del ricavato.

Pertanto, appare evidente come la norma dell'art. 499 c.p.c. non sia applicabile alla fase della vendita del giudizio di divisione, sia in base al dato testuale (la norma non rientra tra quelle che l'art. 788 c.p.c. richiama espressamente), sia per questioni di *ratio* e di struttura del giudizio ed anche per ragioni di simmetria dell'intero sistema, poiché – come già detto nella citata ordinanza del 13.10.2020 – ammettere nel giudizio di divisione l'intervento di creditori non titolati (addirittura in assenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo, che invece sono necessariamente presenti nel processo esecutivo) e consentire loro di ottenere una soddisfazione coattiva del proprio credito su beni non sottoposti a pignoramento o ad altro vincolo, significherebbe accordare loro un potere letteralmente abnorme (nel senso etimologico del termine di “non previsto o al di fuori della legge”), quale quello di operare un'espropriazione forzata su beni altrui, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 474 e ss. c.p.c., primo fra tutti, appunto, il possesso di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.

Di fronte a queste considerazioni giuridiche – a nostro sommo avviso difficilmente contestabili, in quanto fondate su univoci dati normativi e supportate da una consolidata interpretazione giurisprudenziale – gli intervenuti hanno opposto, quali argomentazioni a sostegno della propria tesi, l'esistenza di una prassi costante invalsa presso questa sezione, di applicazione al giudizio di divisione delle medesime norme procedurali del giudizio di esecuzione ed il fatto che in questo stesso procedimento fossero già stati ammessi gli interventi del sig. Pt_1 quale creditore e del Notaio delegato alla vendita.

Si tratta di argomentazioni prive di pregio giuridico.

Quanto alla asserita consolidata interpretazione della Sezione VIII civile, in primo luogo si rileva come al sottoscritto Giudice – in servizio da oltre due anni presso la Sezione – non consti una simile prassi e, del resto, gli stessi intervenuti non ne hanno fornito alcun

riscontro, tramite l'allegazione di provvedimenti o atti che la dimostrino. In ogni caso, è quasi superfluo osservare come una interpretazione di altri giudici di merito, ove pure esistente e per quanto consolidata, non sarebbe vincolante per un altro giudice che non la condivida, ritenendola non conforme a legge, oltre che smentita dall'interpretazione di un giudice di grado superiore.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla ammissione di altri interventi in questo stesso giudizio: come noto, i provvedimenti resi dal giudice istruttore nel corso del procedimento sono sempre revocabili e modificabili ex art. 177 c.p.c. e sono destinati ad essere rivisti con la sentenza definitiva, non vincolando la decisione nemmeno dello stesso giudice che li ha emessi. Invero, se fosse stato commesso un errore nel corso della procedura, ciò non vuol dire che lo stesso debba essere reiterato o confermato.

In ogni caso, esaminando gli atti, si rileva come in realtà non sia stato formalmente ammesso alcun intervento nel corso del giudizio. Quanto al presunto intervento del Notaio, l'indicazione è fuorviante, poiché il professionista delegato alle operazioni di vendita agisce come ausiliario del Giudice (alla stessa stregua, *mutatis mutandis*, di un CTU) ed è soggetto assolutamente estraneo ai rapporti giuridici sostanziali dedotti in giudizio, non potendo svolgere alcun intervento formale; il fatto che il Notaio delegato appaia, nel frontespizio del fascicolo telematico, come parte intervenuta, è soltanto una scorrettezza del sistema informatico che lo registra come tale.

Con riferimento all'intervento del sig. Pt_1 (già costituito come attore), lo stesso è stato in effetti svolto in corso di causa, ma non si rinviene alcun provvedimento espresso del GI che si sia pronunciato positivamente sulla sua ammissibilità.

Pertanto, si rileva non solo che si tratta di un creditore titolato (in forza di sentenza di condanna), ma che, inoltre, il credito fatto valere riguardava l'indennità di occupazione esclusiva di uno degli immobili in comproprietà ed oggetto di divisione, ovvero una domanda dipendente dal giudizio di divisione, nell'ambito del quale è concesso alle parti regolare i rapporti dare-avere tra di loro (art. 723 c.c.) e far valere eventuali ragioni di debito-credito derivanti dalla comproprietà dei beni (artt. 724, secondo comma, e 725, primo comma, c.c.) ivi compresa l'attribuzione o la restituzione dei frutti civili di beni posseduti in via esclusiva da uno solo dei condividenti; per cui si potrebbe anche ritenere che l'intervento in questione sia stato così qualificato impropriamente, tenuto conto che il

sig. Pt_1 era già parte del giudizio ed avrebbe potuto far valere il proprio credito nei confronti della sig.ra CP_1 in seno alle operazioni di divisione.

Comunque, il fatto che le parti abbiano trovato un accordo ed abbiano rinunciato ad ogni domanda e pretesa reciproca, supera la questione e rende superflua una pronuncia del Giudice sul punto (pronuncia che, per ragioni di coerenza interpretativa e sistematica, sarebbe stata quasi certamente di inammissibilità anche di questo intervento, ove qualificato effettivamente come tale).

Da ultimo, si osserva come, anche laddove si volesse aderire alla tesi degli intervenuti e si ritenesse quindi applicabile l'art. 499 c.p.c. (il che non è, per tutto quanto sopra osservato), l'intervento degli Avv.ti Mignogna e Carosi sarebbe comunque inammissibile proprio ai sensi di tale norma, in quanto tardivo, perché effettuato ben oltre l'udienza in cui è stata disposta la vendita; infatti, come visto, la vendita è stata disposta con l'ordinanza del 6 maggio 2017, contestualmente all'emissione della sentenza parziale, mentre gli interventi sono avvenuti nel gennaio 2020.

Conclusivamente, deve dichiararsi l'inammissibilità degli interventi degli Avv.ti Mignogna e Carosi e delle richieste da loro avanzate, in particolare l'opposizione alla declaratoria di cessazione del contendere per intervenuto accordo tra le parti principali del giudizio, la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 499 comma 5, c.p.c. (la cui fissazione, infatti, è prevista contestualmente all'ordinanza che dispone la vendita) o quella di accantonare, sul ricavato dell'eventuale vendita, le somme corrispondenti ai crediti vantati dagli intervenuti.

Spese di lite.

Per quanto riguarda le spese di lite della fase antecedente alla sentenza parziale, le stesse sono state già da questa regolamentate; per quanto riguarda la fase successiva, alla luce dell'accordo intervenuto tra le due parti principali, devono essere compensate.

Con riferimento ai due interventi dichiarati inammissibili, le spese vanno regolate sia in base al principio della soccombenza, sia anche a quello di causalità, tenendo conto che è soltanto a seguito di tali interventi che la causa non si è potuta definire sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti, che avrebbe peraltro consentito una decisione più rapida ed in forma abbreviata.

Ovviamente, proprio in forza del principio di causalità, possono essere poste a carico degli intervenuti soltanto le spese che sono state diretta conseguenza delle loro costituzioni in giudizio, considerato il momento in cui sono avvenute (gennaio 2020, dopo la pronuncia della sentenza parziale ed a causa ormai ampiamente istruita) ovvero quelle della sola fase di studio e decisionale (con esclusione delle fasi introduttiva ed istruttoria); la misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa (parametrato all'ammontare dei crediti fatti valere dagli intervenuti e non al valore della causa principale di divisione), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 2.500,00 (di cui € 880,00 per la fase di studio ed € 1.620,00 per la decisionale), per ciascuna parte, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 63369/2012, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di divisione, vendita degli immobili e distribuzione del ricavato;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti principali *Parte_1* e *[...]*

CP_1

- dichiara l'inammissibilità degli interventi ex art. 499 c.p.c. dell'Avv. Mignogna Gian Luca e dell'Avv. Carosi Raul;
- condanna Mignogna Gian Luca e Carosi Raul, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di *Parte_1*, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- condanna Mignogna Gian Luca e Carosi Raul, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di *Controparte_1*, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 13/04/2022.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni